

1500848-79.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... do seu envolvimento anterior com o tráfico, inviável a caracterização do tráfico privilegiado. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, vedados quaisquer benefícios legais. Por fim, requereu a perda do numerário apreendido, pois decorrente do tráfico de drogas (fls. 180 e mídia).

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500848-79.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500848-79.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA BEATRIZ APARECIDA COELHO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ANA BEATRIZ APARECIDA COELHO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 8 de março de 2022, por volta das 10h, na Rua Ana Rita, cruzamento com a Rua Maria Cândida de Souza, Vila Coimbra, nesta cidade e comarca, em concurso, conluiada e com unidade de propósito com outro indivíduo não identificado, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 206,72 gramas de Cannabis Sativa L, divididos em quarenta e seis invólucros, 27,99 gramas de cocaína, divididos em cento e vinte e dois microtubos, 20,64 gramas de cocaína, divididos em noventa e seis invólucros, um microtubo contendo 0,19 grama de cocaína e 0,53 grama de cocaína dividido em dois invólucros (cf. laudos de constatação e químico-toxicológico acostados aos autos).

Preso em flagrante delito, houve a conversão da prisão em preventiva (fls. 54/56).

Foi notificada (fls. 142) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 145/146). A denúncia foi recebida em 25/5/2022 (fls. 148/150) e a ré foi citada (fls. 178). Na audiência de instrução virtual, realizada em 28/6/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e a ré foi interrogada (fls. 179/183 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Na fixação da pena, pontuou que devem ser considerados os seus maus antecedentes e a quantidade de entorpecente apreendido. Diante do seu envolvimento anterior com o tráfico, inviável a caracterização do tráfico privilegiado. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, vedados quaisquer benefícios legais. Por fim, requereu a perda do numerário apreendido, pois decorrente do tráfico de drogas (fls. 180 e mídia).

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação da imputação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, para o delito do artigo 37 da Lei em comento. Em caso de condenação pelo tráfico, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, e reconhecendo-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. Por fim, que seja fixado regime abrandado, com aplicação do disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal (fls. 180/183).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotos (fls. 18/23), laudos de constatação (fls. 24/27) e químico-toxicológico (fls. 105/110), estes atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína, crack e tetrahidrocannabinol), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 114/118) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Samara Maroni Vasconcelos e Marli Ribeiro Augusto, policiais civis, declararam que na data dos fatos estavam realizando uma operação em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao chegarem, avistaram a ré e outro rapaz, segurando um saco plástico. A ré, que estava trabalhando como “olheira”, avisou o traficante da presença dos policiais. Ele fugiu e foi perseguido. Quando atravessava um riacho, ele jogou ao solo o saco plástico. Em seu interior havia 46 porções de maconha, 122 “pinos” de cocaína, 96 porções de crack. Com a ré foram encontrados R\$8,00, um “pino” de cocaína e duas porções de crack, com embalagem semelhante àquele entorpecente encontrado no saco plástico. A ré confirmou que estava trabalhando como “olheira”. Ao ser informada que seria presa, disse que havia acabado de sair da prisão por delito semelhante, resistindo à prisão.

A ré Ana Beatriz Aparecida Coelho, interrogada, declarou que na data dos fatos foi até um ponto de venda de drogas comprar entorpecente. Quando ia embora, avistou a polícia e acabou gritando para avisar os traficantes da chegada dos policiais.

Apesar da negativa da ré, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de drogas e que ela estava praticando o comércio ilícito, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato harmônico dos policiais de que realizavam patrulhamento em local conhecido

pelo comércio de drogas quando avistaram a ré e outro indivíduo, que segurava uma sacola e empreendeu fuga ao ser avisado por ela da presença dos policiais; b) a variedade e quantidade de droga apreendida na sacola que o indivíduo jogou no chão, durante a fuga, ou seja, 46 (quarenta e seis) invólucros de maconha, 122 (cento e vinte e dois) microtubos de cocaína e 96 (noventa e seis) invólucros de crack, acondicionadas em porções individualizadas (foto de fls. 18), prontas para serem vendidas a terceiros, além de R\$ 29,00 (vinte e nove reais); c) o fato de encontrarem em poder da ré 1 (um) microtubo de cocaína e 2 (dois) invólucros de crack, além de R\$ 8,00 (oito reais); d) o dinheiro apreendido junto com as drogas, em notas diversificadas (foto de fls. 18), como é comum nas apreensões do comércio ilícito, e cuja origem não foi comprovada pela ré.

A versão apresentada pela ré de que estava no local apenas para comprar entorpecente e que, por impulso, acabou avisando os traficantes da chegada dos policiais não encontra qualquer respaldo probatório nos autos. Aliás, não parece crível que uma pessoa gritaria em local conhecido pelo tráfico de drogas, alertando traficantes da presença da polícia, sem que estivesse envolvida na conduta delitativa, somente no intuito de ajudá-los e correndo o risco de ser confundida com um traficante.

Como se vê, ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos e é suficiente para a condenação, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos.

Em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Desta forma, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta da ré ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em que pese a combativa Defesa argumentar que a quantidade de entorpecente apreendida é pequena para a caracterização do tráfico e que, por este motivo, a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), não faz prova de que a droga destinava-se ao consumo da ré. Tal tese está sustentada apenas nos relatos da ré. Não há nos autos qualquer outro elemento, tal como registro de que a ré tenha sido submetida a tratamento para dependentes de drogas, que sustente esta tese. Pelo contrário, há registro de aplicação de medida socioeducativa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (137/140).

E mesmo que a ré seja usuária, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ela faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

A desclassificação para o artigo 37 da Lei nº 11.343/2006 também não merece acolhimento, pois restou demonstrado que a ré contribuía para a venda das drogas, avisando o vendedor sobre a presença dos policiais, ou seja, participava ativamente do tráfico de drogas.

Outrossim, descabe falar em participação de menor importância por parte da ré, pois a conduta dela estava plenamente integrada à do indivíduo que empreendeu fuga, ainda que na função de vigiar as imediações do local dos fatos, ambos atuando em

conjunto para levar a bom termo a empreitada delitiva, sendo ela peça fundamental à consumação do delito. Inviável, portanto, a redução da pena com base no que prevê o artigo 29, §1º, do Código Penal. A propósito:

Apelação - Tráfico de drogas - Recursos defensivo e ministerial - Intempestividade do apelo do "parquet" aventada pela defesa - Afastamento - Acusado que não se insurgiu contra sua condenação - Pretendida a absolvição da ré - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Policiais militares harmônicos ao ratificar os termos da denúncia - Versão exculpatória apresentada pela apelante pouco crível - Tentativa do corréu em assumir toda a responsabilidade pelo tráfico não convincente, frente às peculiaridades do caso concreto - Condenação correta - Reconhecimento da participação de menor importância da apelante, por sua condição de "olheira" - Descabimento - Precedente desta E. Corte - Dosimetria - (...) - Apelos defensivos desprovidos e recurso ministerial parcialmente provido. (grifo nosso)

(Apelação nº 1500299-51.2020.8.26.0599, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Juscelino Batista, julgado em 16.04.2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade configuradas. Confissão do réu, quanto à sua atuação como "olheiro" a serviço do tráfico, confirmada pelas demais provas. Condenação mantida. Participação de menor importância incabível. Penas e regime bem dosados, em atenção à reincidência. Desprovidimento do recurso. Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (grifo nosso)

(Apelação nº 0000331-26.2017.8.26.0603, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Diniz Fernando, julgado em 08.04.2019).

Finalmente, com relação à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Verifico que, além da quantidade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, a ré ostenta antecedente infracional e cumpriu medida socioeducativa por ato análogo ao tráfico de entorpecente (fls. 41 e 136/140). Embora tais feitos da Vara da Infância e Juventude não permitam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou signifiquem reincidência (artigos 59 e 64 do Código Penal c/c Súmula 444 do STJ), são dados idôneos para afastar a minorante, porquanto comprovam a dedicação às atividades delituosas desde a adolescência e a habitualidade em praticar fatos tipificados como crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido. - Apelação nº 1500768-90.2020.8.26.0472, Rel. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28/2/2021.

"(...) Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idêneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas (...)" - AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 04/05/2020.

Ademais, a ré foi presa em flagrante, aproximadamente dois meses antes, pela prática do mesmo delito (processo nº 1500189-70.2022.8.26.0344 - fls. 40), sendo-lhe concedida a liberdade provisória, e não há comprovação de ocupação lícita, tudo

a indicar que se dedicava à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do redutor. A propósito:

Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, "caput", cc. § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Recurso ministerial visando, exclusivamente, o afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Histórico criminal do réu e variedade dos entorpecentes apreendidos que impedem a concessão do benefício - Sentenciado que trazia consigo 4 porções de "cocaína" (peso líquido total de 1,8g), 12 porções de "crack" (1,5g) e 9 porções de "maconha" (23g) - Comprovação de que ele foi novamente preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas dois meses após o fato objeto destes autos (ação penal nº 1500104-83.2018.8.26.0616, cf. certidão de fls. 221/222) - Recurso provido, com reflexo nas penas.

(Apelação nº 0001428-85.2018.8.26.0616, Rel. Otavio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 26/7/2021)

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade do feito pelo flagrante efetuado pela Guarda Municipal (afronta ao art. 144 da CF). No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, aplicação do redutor do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional. Descabimento. (...)

3. Redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Inadequação. Réu recentemente solto em razão de processo anterior de tráfico de entorpecentes. Cometeu crime e, obtida liberdade provisória, cometeu novo crime de tráfico de drogas, pelo qual se achava preso. Em assim agindo, demonstrou forte envolvimento com a traficância, assim, ligação com a atividade ilícita. Ausência, pois, de satisfação de requisito para alçar o redutor. (...)

(Apelação nº 1500106-86.2021.8.26.0571, Rel. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 31/1/2022)

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque, apesar da quantidade e variedade de entorpecente, a ré é primária (fls. 40 e 42/43). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, a ré é primária e não há nos autos elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, porque a ré era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (fls. 30). Contudo, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelas razões expostas acima. Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas da ré, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO a ré ANA BEATRIZ APARECIDA COELHO, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da gravidade do delito, equiparado a hediondo, e em virtude da expressiva quantidade e da natureza de parte das drogas apreendidas (cocaína e crack), conhecidas por seu alto poder viciante e destrutivo.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim a acusada deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

A ré teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes, de nefasta repercussão social (fls. 54/56), sendo mantida posteriormente (fls. 148/150). Permaneceu encarcerada durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva da ré, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se a ré no presídio em que se encontra recolhida.

Em face da condenação supra, a sentenciada arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda do numerário apreendido, constante no auto de exibição/apreensão de fls. 14/15 e depósito judicial de fls. 111, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 4 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA